

감사결과보고서

- 소극적 업무처리 등 민원사항 점검 -

2017. 4

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구와 통보사항	2
(1) 민원사항에 대한 교육 및 업무처리 부적정	4
(통보, 개선요구, 경고요구)	
[별첨2] 감사결과 처분요구사항 처리요령	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 적극적으로 업무를 처리할 수 있었음에도, 소극적으로 처리하는 등 교육생들로부터 제기된 민원사항을 점검하여 적기에 필요한 조치를 하여야 함에도 소극적인 업무로 교육생들에게 피해를 준 사례가 있는지 여부를 확인, 조치하기 위하여 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 국제적합성평가 전문인력 양성과정을 담당하고 있는 @@@@본부 *****센터를 대상으로 실시하였으며, 감사범위는 2016.10.10. ~ 2017.1.17.까지 진행했던 국제적합성평가 전문인력 양성과정 전반을 점검 하였으며, 민원인이 제기한 일부 강사들의 성차별적 발언 사실여부 및 교육운영담당자의 소극적인 업무 처리가 있었는지 여부에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2017.3.23.(수) ~ 4.07(금)까지 내부감사인 2명이 *****센터로부터 제출받은 자료를 근거로 예비조사를 실시하였고, 민원인, 당사자, 참고인 진술을 거친 후 4월7일(금) 강평회를 개최하여 지적된 문제점을 공유한 다음 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표1]과 같이 ‘소극적 업무처리 등 민원사항 점검’에 대해 제도 개선 등 계 4건을 확인하였다.

[표1] 지적사항 총괄

합 계		경고	개선	통보
신분상조치	행정상조치			
1	3	1	1	2

2. 처분요구와 통보사항

가. 명세 : 별첨

감사결과 처분요구사항 및 통보사항

통 보 및 개 선, 경 고 요 구

제 목 민원사항에 대한 교육 및 업무처리 부적정

관 련 부 서 *****센터

(관 련 자) (해당 교육진행 강사 5명, ☆☆☆ 연구원)

내 용

1. 민원요지

민원인은 2016.10.10. ~ 2017.1.17.까지 한국산업기술시험원 *****센터에서 진행되는 국제적합성평가 전문인력 양성과정 5회차 교육을 수강하는 과정에서 해당 과정별 일부 강사들로부터 ‘여자가 커피 타 주던 시절이 있었다.’ ‘여성심사원들은 기업에서 꺼려한다. 회식자리에 부르기 어렵기 때문’(○○○ 강사) ‘딸이 미국인이랑 결혼했는데 “수출” 했다’(◎◎◎ 강사) ‘여자들은 애 낳고 집안일 해야 해서 잘 안 뽑는다’(◇◇◇ 강사) ‘여기 결혼 하신분 있어요? 결혼했는데 왜 수업 들어요? 아 아직 애가 없구나’(◆◆◆ 강사) ‘미스김’(★★★ 강사) 등 여성을 비하하는 인격 모욕적 발언을 하여 수치심을 느껴 교육 운영 담당자로 하여금 유사사태가 발생하지 않도록 조속한 시정을 여러 차례 요구하였으나 조치가 이루어지지 않았다.

2. 당사자 및 참고인의 주장

가. 민원인의 주장요지

민원요지와 같다.

나. 당사자의 주장요지

1) ○○○ 강사는 10.31, 11.1, 11.4, 11.7, 11.8 ISO/TS 16949, ◎◎◎ 강사는 11.21 제조물책임, ◇◇◇ 강사는 12.1 측정불확도 추정, ★★★ 강사는 12.8,

12.9 KS Q ISO/IEC 17025 운영실무(교정분야), ◆◆◆ 강사는 2017.1.17. 취업
설문교육과정을 담당하면서 국제적합성평가 전문인력 양성과정 5회차 교육을 진행한
사실이 있다. 또한 *****센터 ☆☆☆ 연구원은 국제적합성평가 전문인력 양성과
정 5회차 교육과정의 담당자로 강사 및 교육생 관리를 담당한 사실이 있다.

2) ○○○ 강사, ◇◇◇ 강사, ◆◆◆ 강사는 민원인이 주장하는 여성비하발언을
한 사실이 없다고 했으며, ◎◎◎ 강사는 당시 제조물책임의 근원이 미국이라는
설명 중 다국적 기업이나 UN과 같은 조직의 산하기구에도 관심을 갖고 취업
노력을 해 보라는 권고의 말과 함께 딸의 사례를 언급하였을 뿐, 여성비하의
목적은 아니었으며, ☆☆☆ 강사는 당시의 발언이 여성비하 의도는 없었으며,
교육담당자로부터 피드백을 받으면서 언어나 표현에 좀 더 신중해야겠다는 말을 한
사실이 있다.

3) 교육담당자인 ☆☆☆ 연구원은 2016.11.22. ▽▽▽, ∞∞∞, Å Å Å, Ø Ø Ø,
●●●, ⊗⊗⊗ 교육생과의 상담 중 일부 강사가 여성비하발언을 한다는 예기를
직접 들었고, 11.25, 11.29, 12.1 상담하는 과정에서도 일부 교육생들로부터 일부
강사의 여성 비하발언에 대해 거부감을 느끼고 있다는 것을 인지한 사실이 있다.

4) 또한 ☆☆☆ 연구원은 2016.11.28. KS Q ISO/IEC 17025 운영실무(시험분야)
교육과정 종료 후 실시한 설문조사에서 특정성을 차별한다는 의견, 2016.12.2.
측정불확도 추정(시험/검사분야) 교육과정 종료 후 실시한 설문조사에서 ‘미스김’
이라는 듣기 거북하다는 의견을 접수한 사실이 있다.

이후 2016.12.5. 02:00 민원인으로부터 일부 강사의 성차별 발언에 대한 조치
요구 이메일을 접수하고, 같은 날 14:50 중간설문조사를 통해 조치하겠다는 답변
메일을 보냈으며, 2016.12.9. 총 36명의 교육생들로부터 일반교육 과정에서 활용되는

설문조사지를 활용해 중간설문조사를 실시한 바 있다. 설문결과는 2016.12.14.
교육생들간 운영중인 밴드 커뮤니티를 통해 공유하고, 해당 강사인 ◇◇◇, ◎◎◎
강사에게 피드백을 하여 주의해 달라고 안내하였으며 ◇◇◇, ◎◎◎ 강사는 관련
발언 등이 교육생들로 하여금 오해의 소지가 있을 수 있었겠다는 답변을 하고
이후 교육과정에는 주의하겠다는 답변을 한 사실이 있다.

5) 이 후 ☆☆☆ 연구원은 관련 사실을 직근 상급자에게 보고하지 않고 자율적
으로 판단, 교육과정을 진행하다, 2017.3.20. 센터 회의를 하는 과정에서 직근 상
급자가 이와 관련한 사실을 알게 되어 추후 같은 문제가 재발하지 않도록 하는
방안에 대해 논의하였으며, 우선적인 조치로 이후 시행되는 모든 교육과정에 대
해 강사들을 대상으로 윤리서약을 징구하도록 하는 제도를 마련하고 시행한
사실이 있다.

다. 참고인의 주장요지

2016.10.10. ~2017.1.17.까지 진행했던 국제적합성평가 전문인력 양성과정에
함께 수강했던 ◎◎◎ 교육생은 일부 강사들의 성차별적 발언에 대한 적극적인
피드백을 요청하였지만 교육담당자의 적극적인 조치가 없었으며, 제조물책임의
◎◎◎ 강사는 딸이 외국인과 결혼했는데 자기 딸을 “수출” 했다는 식의 표현,
○○○ 강사와 ◆◆◆ 강사에 대해서는 성희롱 발언을 하였으나 구체적인 표현
은 기억이 나지 않으며, 한 강사는 ‘여자들은 애 낳고 집안일을 해야 해서 잘
뽐지 않는다’ 등의 성차별적 발언을 한 사실이 있다고 진술하였다.

3. 관련규정

별첨 기재와 같다.

4. 인정사실

민원 사실, 제출자료, 당사자의 진술, 참고인의 진술, 확인서 등을 토대로 다음과 같은 사실이 인정된다.

가. 민원인은 2016.10.10. ~ 2017.1.17. *****센터에서 운영했던 국제적합성 평가 전문인력 양성과정 5회차 교육에 수강한 사실이 확인된다.

나. 당사자인 ○○○, ◎◎◎, ◇◇◇, ★★, ◆◆ 강사는 해당 교육과정 진행 중 ‘여자가 커피 타 주던 시절이 있었다.’ ‘여성심사원들은 기업에서 꺼려한다. 회식 자리에 부르기 어렵기 때문’(○○○ 강사) ‘딸이 미국인이랑 결혼했는데 “수출” 했다’(◎◎◎ 강사) ‘여자들은 애 낳고 집안일 해야 해서 잘 안 뽑는다’(◇◇◇ 강사) ‘여기 결혼 하신분 있어요? 결혼했는데 왜 수업들어요? 아 아직 애가 없구나’(★★ 강사) ‘미스김’(◆◆ 강사)이라는 발언한 사실이 교육생들의 상담 및 설문조사 결과¹⁾, 참고인 진술서, 교육운영담당자의 확인서에서 인정된다.

다. 당사자인 ☆☆☆ 연구원은 교육생들로부터 여성비하발언관련 불만사항을 접수(‘16.11.22, 25, 29, 12.01)받아 중간설문조사를 실시(‘16.12.09)하고, 조사결과 공유(‘16.12.14), 해당 강사에게 피드백(◎◎◎ 강사 : ‘16.12.29, ★★ 강사 : ‘16.12.21), 재발방지를 위한 윤리서약서 징구를 의무화(‘16.3.20)하여 실시한 사실은 인정된다.

1) ‘16.11.22 ▽▽▽, ~~~, AAA, ∅∅∅, ●●●, ⊗⊗⊗ 교육생 상담일지
2) ‘16.11.28 KS Q ISO/IEC 17025 운영실무(시험분야) 사후 설문결과
3) ‘16.12.02 측정불확도 추정(시험/검사) 사후 설문결과
4) ‘16.12.09 교육생 성차별 발언 문제제기 후 중간설문조사결과
5) ‘16.12.22 KOLAS 내부심사자(교정분야) 사후 설문조사결과
6) ‘17.01.17 본 교육과정 종료 종합 설문조사결과

5. 판단

당사자인 강사는 시험원을 대표하여 교육업무수행 시 공정하게 성실히 수행하고, 품위를 유지하며, 교육의 목적을 달성할 책무를 가지며 동시에 교육수강생들의 인권을 존중해야할 의무를 진다. 또한 당사자인 교육운영담당자는 교육운영 전반을 원활이 이끌어갈 책무를 가지며, 교육수강생들의 의견과 요구사항을 접수하고 이를 적의 조치하여 교육의 질적 향상을 위한 교육환경을 조성해 나갈 의무를 수행함이 마땅하고 이는 시험원 「복무규정」 제5조(성실 의무)의 업무완수에 대한 책임 의무로 명시되어 있다.

그러나 본 민원의 경우 비록 교육생들의 취업을 위한 제언 목적에서 나온 발언이라고 하더라도 ‘여자가 커피 타 주던 시절이 있었다.’ ‘여성심사원들은 기업에서 꺼려한다. 회식 자리에 부르기 어렵기 때문’, ‘딸이 미국인이랑 결혼했는데 “수출” 했다’, ‘여자들은 애 낳고 집안일 해야 해서 잘 안 뽑는다’, ‘여기 결혼 하신분 있어요? 결혼했는데 왜 수업들어요? 아 아직 애가 없구나’, ‘미스김’ 이란 언행은 민원인으로서 여성에 대한 차별적 표현으로 모욕감을 느낄만한 표현이다.

또한 교육운영담당자인 ☆☆☆ 연구원은 2016.11.22.부터 여러 차례 교육생들로 하여금 여성비하발언에 대한 불만사항을 인지하였음에도 불구하고, 2016.12.5. 민원인으로 하여금 공식적인 조치요구를 받고 4일 후인 12.9에야 설문조사를 실시하였고, 설문조사 내용 또한 불만이 제기된 관련 설문이 아니라 일반적인 교육운영과정에서 평가하는 설문의 내용으로 민원인의 요구사항을 파악하기에는 한계가 있었다.

그리고 중간설문조사결과 총 12차례 제시된 성차별적 발언에 대한 구체적인 문제제기는 삭제가 된 채 전반적인 교육운영과정(교육만족도, 교육자료, 교육시설, 수업목표 및 방향, 강의내용, 교육 현업적용도, 교육 추천여부)의 결과만 그래프로 표시하여 밴드 커뮤니티에 공유하고, 문제점을 공식적으로 제기한 민원인에게는

직접적인 피드백 없이 마무리 하였다. 더불어 관련된 강사에 국한하여 설문결과를 피드백하고 직근 상급자의 보고도 없이 담당자의 자율적인 판단에 의해 처리한 점은 문제점 해결을 위한 적극적인 대안 마련과 조치가 미흡하였다.

이러한 점들을 종합하여 판단컨대, 당사자인 일부 강사의 언행은 「헌법」 제 10조가 보장하고 있는 민원인의 인격권을 침해하였다고 할 것이며, 당사자인 ☆☆☆ 연구원은 시험원 「복무규정」 제5조(성실 의무)를 소홀히 하였다고 할 것이다.

다만, 당사자인 강사의 언행과 관련하여 교육생들의 취업을 목적으로 선의가 바탕이 되었으나, 의도와는 달리 수치심을 초래한 점, 당사자인 ☆☆☆ 연구원의 업무처리 방법과 관련하여 제기된 문제점을 회피하려는 목적은 없었으나, 사안의 중요성을 인지하고 대처하는 시기와 방법이 적절하지 못한 점, 후속조치로 진행되는 모든 교육과정의 강사들로부터 윤리서약서를 징구하고 있는 점 등을 함께 고려하여 판단하였다.

조치할 사항

- ① *****센터장은 민원인이 제기한 강사들에 대해 강의 제한 조치 방안을 마련해 주시기 바라며 (통보)

구분	강사	현 소속	당시 담당과정
1	○○○	△△△△△	ISO/TS 16949
2	◎◎◎	●●●●●	제조물책임, ISO9001 선임심사원
3	◇◇◇	●●●●●	KS Q ISO/IEC 17025 운영실무(시험/교정분야), KOLAS 내부심사자(교정분야)
4	★ ★ ★	℃℃℃℃℃	측정불확도 추정
5	◆◆◆	℃℃℃℃℃	취업 실전교육

- ② 교육과정을 운영함에 있어 위와 같은 문제점이 재발하지 않도록 하는 교육운영 및 강사관리를 위한 지침을 조속히 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 교육과정 운영 시 성차별 발언 등 예방을 위한 인권교육을 의무화하시기 바라며 (개선요구)
- ④ 교육운영담당자에게는 경고를 촉구하시기 바랍니다. (경고요구)

구분	대상자	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	☆☆☆	●●●	○○○○○○○	미취업자 교육운영	미취업자 교육운영

[별첨1] 관련규정

1. 대한민국 헌법(제10호 1987. 10. 29)

제10조 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.

2. 시험원 복무규정(2014. 12. 11)

제5조(성실 의무) 직원은 법령과 시험원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 책임을 진다.

[별첨2]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.

- 문책 사항은 해당사항 없음
- 경고, 주의 사항은 1개월 이내 조치
- 시정, 개선, 권고, 통보사항은 1개월 이내 조치

2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.

- 처분요구사항에 대해서는 조치요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 그 조치결과를 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)

3. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고

그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행

여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려드립니다.